

ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

RECIBIDO AGO21'26PM12:55

fmck

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

4^{ta}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 534

INFORME NEGATIVO

21 de agosto de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Asuntos Internos, previo análisis y consideración, no recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 534.

La Resolución del Senado 534, según referida, propone ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el flujo, tratamiento legal, tratamiento operacional, aceptación, validación, fiscalización y uso de los poderes, mandatos, autorizaciones y demás instrumentos análogos utilizados para efectuar transacciones bancarias, cooperativistas, de seguros o financieras por cuenta de terceros, particularmente en los casos que involucran a adultos mayores y adultos con impedimentos; evaluar la suficiencia del marco jurídico vigente y de los protocolos institucionales aplicables; examinar los riesgos asociados a la explotación financiera, apropiación indebida, abuso de confianza y uso excesivo o desviado de dichos instrumentos; y rendir un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones, incluyendo recomendaciones legislativas y administrativas.

La protección de los adultos mayores y de las personas con impedimentos frente a cualquier modalidad de explotación financiera constituye un objetivo prioritario para el Gobierno. Asimismo, los poderes y demás instrumentos de representación constituyen figuras jurídicas legítimas que permiten a una persona delegar en otra la realización de

af

determinados actos o la administración de sus asuntos, particularmente cuando por razones de edad, salud, incapacidad o conveniencia no puede atenderlos personalmente. No obstante, su utilización indebida podría facilitar situaciones de explotación financiera, abuso de confianza o apropiación ilegal de bienes, especialmente cuando afectan a adultos mayores o personas con impedimentos. En dicho contexto, es menester establecer que el ordenamiento jurídico puertorriqueño contiene un marco normativo amplio que regula la creación, alcance, revocación y utilización de poderes y mandatos, así como mecanismos dirigidos a prevenir, investigar y sancionar conductas fraudulentas o abusivas. Igualmente, las instituciones financieras, cooperativas y aseguradoras operan dentro de un marco regulatorio altamente fiscalizado por entidades gubernamentales facultadas para supervisar, regular, auditar, imponer medidas correctivas y sancionar cuando se identifican deficiencias operacionales o incumplimientos regulatorios.

Del análisis de la medida surge que la investigación propuesta no está dirigida a examinar una controversia particular, un patrón de incumplimiento, una deficiencia regulatoria específica o una situación concreta que requiera la intervención legislativa. En cambio, propone una evaluación amplia y general sobre la totalidad del marco jurídico, operacional y administrativo de los poderes y autorizaciones que se utilizan en múltiples sectores regulados, incluyendo instituciones bancarias, cooperativas, aseguradoras, profesionales del derecho notarial y diversas agencias gubernamentales.

Esta Comisión entiende que, las facultades investigativas del Senado deben ejercerse sobre la base de un propósito legislativo claramente definido y de un objeto de investigación suficientemente delimitado. La función investigativa de la Asamblea Legislativa no debe convertirse en un proceso exploratorio general (*fishing expedition*), sino que debe estar encaminado a examinar hechos, circunstancias o actuaciones concretas que requieran la intervención legislativa y que permitan la formulación de soluciones específicas de política pública.

La resolución bajo estudio propone una investigación de alcance particularmente amplio que abarca materias jurídicas, regulatorias, operacionales y administrativas, incluyendo aspectos de derecho civil, notarial, financiero, cooperativista, asegurador y



administrativo, así como la evaluación de procesos operacionales, protocolos internos, mecanismos de cumplimiento, procedimientos de validación y controles aplicables a diversas entidades reguladas. La medida no identifica una controversia específica, un patrón de incumplimiento ni un vacío normativo que justifique la realización de una investigación legislativa de tal magnitud. A tales fines, la amplitud de la investigación propuesta dificulta delimitar con precisión el alcance de la pesquisa y establecer objetivos claramente definidos.

Además, diversos aspectos incluidos en la resolución forman parte de las funciones ordinarias de supervisión y fiscalización que ya ejercen organismos especializados conforme al ordenamiento jurídico vigente. La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras supervisa las instituciones financieras bajo su jurisdicción; la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico fiscaliza el sector cooperativista; la Oficina del Comisionado de Seguros regula la industria aseguradora; y otras entidades como el Departamento de Justicia, el Departamento de la Familia y la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada cuentan con facultades para atender situaciones relacionadas con abuso, explotación o vulneración de derechos de personas adultas mayores o con impedimentos.

A su vez, la medida tampoco demuestra que los organismos antes mencionados carezcan de autoridad legal, herramientas regulatorias o capacidad operacional para atender los asuntos descritos. Aunque resulta razonable evaluar la efectividad de los mecanismos existentes, esta Comisión entiende que la aprobación de una investigación legislativa de alcance general debe estar precedida por evidencia que demuestre la existencia de deficiencias concretas en dichos mecanismos.

Por otro lado, la resolución pretende evaluar simultáneamente la suficiencia de disposiciones pertenecientes a diversas áreas del ordenamiento jurídico, incluyendo el derecho civil, la legislación notarial, la normativa financiera, la regulación cooperativista y la legislación aplicable a la industria de seguros. No obstante, no identifica disposiciones específicas que hayan demostrado ser insuficientes, inconsistentes o incapaces de atender situaciones de abuso o explotación financiera.

9

La Comisión reconoce que la prevención de la explotación financiera contra personas vulnerables requiere atención constante y mecanismos efectivos de protección. Sin embargo, la formulación de política pública en esta materia debe fundamentarse en evidencia objetiva, análisis técnico y la identificación precisa de deficiencias que requieran una respuesta legislativa. Una investigación de alcance excesivamente amplio podría consumir recursos legislativos significativos sin garantizar la obtención de hallazgos específicos que permitan diseñar soluciones concretas y efectivas.

Por todo lo antes expuesto, la Comisión de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico no recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 534.

Respetuosamente sometido,



Thomas Rivera Schatz
Presidente